

1500511-87.2020.8.26.0400

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Eduardo Luiz de Abreu Costa
Comarca: Olímpia
Foro: Foro de Olímpia
Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... não tem nenhum envolvimento com o tráfico de drogas. Acrescenta que já foi preso no tráfico de drogas, mas, conseguiu a desclassificação para porte de drogas."

A oitiva foi assistida por Advogado.

Negou, igualmente, em Juízo (v. TA).

"Por ocasião dos fatos, estava, com o senhor seu pai, no bar, quando soube, por ele, que os membros da Polícia Militar compareceram à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Olímpia - Vara Criminal

Praça Monteiro Lobato, 377, Centro - CEP 15400-000, Fone:

(17)3281-1927, Olímpia-SP - E-mail: olimpiacr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30 às 19h

1500511-87.2020.8.26.0400 - lauda

Conclusos os autos ao MM. Juiz em 1º de agosto de 2022.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500511-87.2020.8.26.0400

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Parte processada:

ALEXSANDRO CARVALHO CRISOSTOMOS e outro

I - DO RELATÓRIO

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada Alexsandro Carvalho Crisostomos e Danilo Benedito Moreno, devidamente qualificada, como incurso no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento, ED) e art. 1º, § 1º, I e II, da Lei n. 9.613/1998 (Lei dos Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Capitais [Bens, Direitos e Valores], LCLOC) (fls. 169/172).

A denúncia foi recebida em 28 de agosto de 2020 (fls. 174/177).

A parte processada, devidamente citada (fls. 189 e 190), apresentou resposta escrita (fls. 208/210 e 218/219). Argumentou, ao lado de questões preliminares à confirmação do recebimento da denúncia, teses absolutórias (art. 386 do CPP).

Enfrentadas as alegações, não houve absolvição sumária (fls. 232/234) e, conseqüentemente, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento.

A parte processada foi intimada (fls. 262 e 264).

Em audiência (fls. 288/290 e 297/299 [TA]), foram inquiridas uma testemunha arrolada em comum, uma arrolada pela acusação e outra pela defesa; em seguida, a parte processada foi interrogada.

Declarou-se encerrada a instrução (v. TA).

Em alegações finais (v. TA), o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, argumentando que estão provadas a materialidade do contexto fático denunciado e a autoria delitiva.

De sua vez, a Defesa requereu a improcedência da ação penal, argumentando que não existe prova suficiente para a condenação (art. 386 do CPP); na hipótese de condenação, a aplicação da pena com observância das circunstâncias atenuantes e causas de diminuição de pena previstas em lei (fls. 298, item 9 [TA], e 301/307).

II - DOS FUNDAMENTOS

Antes de discutir o mérito, não há alegação preliminar.

2.1 Da materialidade dos fatos e da autoria delitiva

A ação penal é, em parte, procedente.

Certa a materialidade de um dos contextos fáticos descritos na denúncia, pela leitura dos boletins de ocorrência (fls. 03/05, 06/08, 09/10 e 107/113 [BO]), do auto de exibição e apreensão (fls. 11/12 [AEA] e 20/23 [imagens fotográficas]), dos registros de ocorrência da Polícia Militar com envolvimento da parte processada Danilo Benedito Moreno (fls. 95/100, 101/106, 114/125 e 126/134 [ROPM]), dos relatórios de investigação policial (fls. 145 e 152 [RIP]), dos boletins de ocorrência da Polícia Civil com envolvimento da parte processada Danilo Benedito Moreno (fls. 147/149, 150/151, 153/155, 156/158, 159/161 e 162/163 [BO]) e do laudo pericial bélico (fls. 81/83 [LPBél]), a autoria, conforme prova testemunhal produzida (v. TA), segue, com particularidade, a mesma sorte de certeza (demonstração e comprovação).

Contextualizo e, ao final, explico.

A testemunha Marcos Vinicius Barbosa, que é membro da Polícia Militar, declarou, perante a autoridade policial (fls. 13), que: "se encontravam em serviço quando receberam uma denúncia anônima informando que no endereço da Av. Angelo de Quadros Bitencourt, 166, Santa Efigênia, nesta, havia um sujeito que estava associado ao traficante DANILO, vulgo "LELÉ", e que na casa dele haveria uma arma de fogo e dinheiro proveniente do tráfico de drogas, diante da informação se deslocaram até o citado endereço para averiguação. Lá chegando, chamaram no portão e foram atendidos pelo indiciado ALEXSANDRO CARVALHO CRISOSTOMOS, o qual foi informado da denúncia anônima e indagado sobre a arma de fogo primeiramente disse que não tinha nada na casa, então pediram autorização para fazer uma averiguação no interior do imóvel, tendo o indiciado ALEXSANDRO franqueado o acesso ao imóvel, assim que adentraram a casa ALEXSANDRO disse que falaria a verdade e indicou o local onde a arma estava, o revólver calibre 44, desmuniado foi encontrado dentro de um guarda roupas cuja porta estava trancada, foi indicado o local da chave e ao abrirem encontraram a arma juntamente com 11 munições intactas e 03 cartuchos deflagrados que estavam em um pequeno saco de pano, o dinheiro foi encontrado em uma gaveta da cômoda, totalizando R\$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais) em notas trocadas, nenhum entorpecente foi encontrado durante o procedimento. O indiciado ALEXSANDRO confirmou que o dinheiro e a arma pertenciam de fato a pessoa de DANILO, vulgo

"lelé", e que ele havia recebido há aproximadamente uma semana de ALEXSANDRO para que guardasse os objetos, informou que recebe o valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais) por semana para ficar na posse da arma e valores, observando que o bar de propriedade de "lelé" fica ao lado da residência do indiciado. Diante dos fatos foi exarada voz de prisão em flagrante em desfavor do autuado, o mesmo foi algemado e conduzido ao plantão policial juntamente com a arma de fogo e Dinheiro." Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

A testemunha André Francisco Andrioli, que é membro da Polícia Militar, declarou, perante a autoridade policial (fls. 14), que: "se encontravam em serviço quando receberam uma denúncia anônima informando que no endereço da Av. Angelo de Quadros Bitencourt, 166, Santa Efigênia, nesta, havia um sujeito que estava associado ao traficante Danilo, vulgo "LELÉ", e que na casa dele haveria uma arma de fogo e dinheiro proveniente do tráfico de drogas, diante da informação se deslocaram até o citado endereço para averiguação. Lá chegando, chamaram no portão e foram atendidos pelo indiciado Alexsandro Carvalho Crisostomos, o qual foi informado da denúncia anônima e indagado sobre a arma de fogo primeiramente disse que não tinha nada na casa, então pediram autorização para fazer uma averiguação no interior do imóvel, tendo o indiciado Alexsandro franqueado o acesso ao imóvel, assim que adentraram a casa Alexsandro disse que falaria a verdade e indicou o local onde a arma estava, o revólver calibre 44, desmuniado foi encontrado dentro de um guarda roupas cuja porta estava trancada, foi indicado o local da chave e ao abrirem encontraram a arma juntamente com 11 munições intactas e 03 cartuchos deflagrados que estavam em um pequeno saco de pano, o dinheiro foi encontrado em uma gaveta da cômoda, totalizando R\$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais) em notas trocadas, nenhum entorpecente foi encontrado durante o procedimento. O indiciado Alexsandro confirmou que o dinheiro e a arma pertenciam de fato a pessoa de Danilo, vulgo "lelé", e que ele havia recebido há aproximadamente uma semana de Alexsandro para que guardasse os objetos, informou que recebe o valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais) por semana para ficar na posse da arma e valores, observando que o bar de propriedade de "lelé" fica ao lado da residência do indiciado. Diante dos fatos foi exarada voz de prisão em flagrante em desfavor do autuado, o mesmo foi algemado e conduzido ao plantão policial juntamente com a arma de fogo e Dinheiro." Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

A testemunha Ademir Roberto Fulgoso Recco, que é conhecido do acusado Danilo Benedito Moreno, declarou, em Juízo, que: "Não presenciou o contexto fático processado. O acusado trabalha num bar de propriedade do senhor pai dele. O acusado não possui expressivo patrimônio. Nunca o viu com arma de fogo. Relatou, em linhas gerais, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do coacusado Alexsandro Carvalho Crisóstomos."

Nos termos do art. 209, § 2º, do CPP, "não será computada como testemunha a pessoa que nada souber que interesse à decisão da causa", de modo que o depoimento da última testemunha "não contribui para o deslinde do feito" (TJSP - 13ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1501168-29.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. MARCELO SEMER, V.U., j. 26/10/2022, p. 06).

* Sr. Danilo Benedito Moreno:

O acusado foi ouvido pela autoridade policial (fls. 135).

Negou a prática criminosa.

"Conhece a pessoa de Alexsandro de Carvalho Crisostomos, pois ele reside próximo ao estabelecimento comercial do genitor do declarante; o dinheiro encontrado na posse de Alexsandro não lhe pertence, muito menos a arma de fogo encontrada na casa dele lhe pertencia; nunca teve arma de fogo; a vida está difícil e quem dera ter todo

esse dinheiro; trabalha no bar, não tem nenhum envolvimento com o tráfico de drogas. Acrescenta que já foi preso no tráfico de drogas, mas, conseguiu a desclassificação para porte de drogas."

A oitiva foi assistida por Advogado.

Negou, igualmente, em Juízo (v. TA).

"Por ocasião dos fatos, estava, com o senhor seu pai, no bar, quando soube, por ele, que os membros da Polícia Militar compareceram à sua residência e queriam falar com o interrogado. Desconhece a existência de arma de fogo ou de dinheiro, pois nunca teve arma de fogo, nem tanto dinheiro. Conhece, de vista, o coacusado. O coacusado não frequentava o seu bar. Os membros da Polícia Militar inquiridos não gostam da sua pessoa (sic). Eles sempre o ameaçaram de forjamento. Por saber que não adianta (sic), nunca registrou ocorrência perante a autoridade policial competente."

* Sr. Alexsandro Carvalho Crisóstomos:

O acusado foi ouvido pela autoridade policial (fls. 15).

Exerceu o direito de permanecer calado (silêncio).

A oitiva foi assistida por Advogado.

Confessou parcialmente, todavia, em Juízo (v. TA).

"Por ocasião dos fatos, estava na sua casa, quando os membros da Polícia Militar compareceram. O motivo e os fins da diligência foram mencionados. Em busca domiciliar, os agentes localizaram e apreenderam a arma de fogo e o dinheiro. De fato, guardava, no seu imóvel, arma de fogo. Para sua segurança, comprou-a no bairro de pessoa que não se recorda. Nunca ameaçou, com a mesma, alguém. Trabalhava com compra e venda de automóveis e, por isso, recebia corretagem. Em relação ao dinheiro, recebeu-o recentemente. O dinheiro (R\$ 18.500,00) é fruto da venda do seu automóvel marca Fiat, modelo Siena, para a pessoa conhecida por 'Tatu'. O carro estava registrado no seu nome. Não providenciou a alteração administrativa de propriedade veículo automotor. É titular de conta bancária exclusivamente salarial. Conhece, de vista, o coacusado. Não alegou nada pessoal contra os membros da Polícia Militar inquiridos."

Pois bem.

Em capítulos distintos, disserto.

2.1.1 Da posse irregular de arma de fogo de uso permitido

Nos termos do art. 12 do ED, "possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa", configura o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

O tipo penal, vejam, é "possuir" (ter em seu poder; ter a posse de, ter como propriedade; fruir a posse de; fruir) ou "manter sob sua guarda" (vigiar; vigilar; conservar; manter) "arma de fogo" (arma que arremessa projéteis empregando a força expansiva dos gases, gerados pela combustão de um propelente confinado em uma câmara, normalmente solidária a um cano, que tem a função de dar continuidade à combustão do propelente, além de direção e estabilidade ao projétil

[Anexo III – Glossário, do Decreto n. 10.030/2019]), "acessório" (artefatos listados nominalmente na legislação como Produto Controlado pelo Exército – PCE que, acoplados a uma arma, possibilitam a alteração da configuração normal do armamento, tal como um supressor de som [Anexo III – Glossário, do Decreto n. 10.030/2019]) ou "munição" (cartucho completo ou seus componentes, incluídos o estojo, a espoleta, a carga propulsora, o projétil e a bucha utilizados em armas de fogo), "de uso permitido" (elemento normativo de natureza regulamentar [art. 3º, parágrafo único, I, do Anexo I do Decreto n. 10.030/2019]), "em desacordo com determinação legal ou regulamentar" (elemento normativo), "no interior de sua residência ou dependência desta" (elemento espacial), ou, "ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa" (elemento espacial condicionado).

A configuração do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 do ED), que tem por objeto material a arma de fogo, o acessório ou a munição, desde que permitido, depende da posse de quaisquer objetos, ainda que não tenha sido apreendida arma de fogo, mas apenas a munição (STJ – 5ª Turma – HC 358.862/RS – Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 28/06/2016), respeitado entendimento diverso (TJSP – 15ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0004020-08.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. Designado FÁBIO POÇAS LEITÃO, V.M., j. 13/02/2020, p. 03).

Segundo o art. 175 do CPP, "serão sujeitos a exame os instrumentos empregados para a prática da infração, a fim de se lhes verificar a natureza e a eficiência."

Exige-se, para a configuração deste crime (que deixa vestígios), a realização de exame de corpo de delito (laudo pericial bélico), portanto.

Valho-me, pois, dessa explicação.

* Do acusado Alexsandro Carvalho Crisóstomos:

Ao lado da confissão do acusado (art. 65, III, d, do CP), entendo que, a considerar o quadro de provas produzido, as declarações das testemunhas inquiridas, contra quem não há alegação pessoal argüida (TJSP – 9ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1502980-77.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. SILMAR FERNANDES, V.U., j. 10/02/2020, p. 06), merecem irretocável credibilidade deste magistrado.

Não há motivo fundado para desacreditá-las (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500329-52.2019.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. FERNANDO GERALDO SIMÃO, V.U., j. 14/10/2021, p. 08; STJ – Quinta Turma – AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO – Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 14/06/2022 ["Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese."]), penso.

Regularmente periciado (LPBél), o objeto material do contexto fático denunciado – permanente (art. 303 do CPP), aliás – localizado e apreendido com o acusado apresenta eficácia para disparo.

Daí a potencialidade lesiva (conteúdo belicista).

Ao lado desse contexto, ademais, o acusado não apresentou o Certificado de Registro Federal de Arma de Fogo e tampouco a respectiva autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido, o que torna indevido o comportamento processado e julgado.

Assim, convenço-me que o acusado Alexsandro Carvalho Crisóstomos, nas circunstâncias de tempo e lugar denunciadas, possuía arma de fogo e munições, de uso permitido, indevidamente (em desacordo com determinação legal ou regulamentar), no interior de sua residência ou dependência desta.

De rigor, pois, a condenação do réu.

Eis o meu convencimento.

* Do acusado Danilo Benedito Moreno:

Nos termos do art. 156, caput, do CPP, "a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: I - ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida; II - determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante."

Por outras palavras, o ônus da prova incumbe ao autor da ação penal, quanto ao fato constitutivo de seu direito (a prova incriminadora [a ocorrência do contexto criminoso, de acordo com a descrição na petição inicial da ação penal, a autoria delitiva, a materialidade dos fatos e eventuais dados circunstanciais alegados]) (TJSP - 2ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500406-47.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ALEX TADEU MONTEIRO ZILENOVSKI, V.U., j. 06/06/2022, p. 05), e à parte processada, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo (versão exculpatória) do direito do autor da ação penal (TJSP - 2ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0001619-70.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. AMARO THOMÉ, V.U., j. 02/09/2019, p. 08; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0000055-02.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. CARLOS EDUARDO ANDRADE SAMPAIO, V.U., j. 30/01/2020, p. 05).

A denúncia, em relação ao contexto fático, é retrospectiva (aspecto subjetivo), mas, em relação às provas, é prospectiva (fonte [aspecto objetivo]) (TJSP - 5ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0004887-69.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO, V.U., j. 12/06/2022, p. 12 ["... os elementos colhidos a esse título autorizam a condenação do agente, porque os indícios fortalecem o fato indicativo, no âmbito meramente subjetivo da prova, e, além disso, fortalecem o conteúdo dela, agora considerado o seu aspecto objetivo."]; TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500531-44.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. FARTO SALLES, V.U., j. 24/06/2022, p. 08), esclareço.

E, nesse aspecto, o Ministério Público (Parquet), posto (apesar de) alegar, não demonstrou a prova incriminadora (contexto fático constitutivo do seu direito).

Os indícios colhidos fora de juízo (fase policial ou inquisitorial), os quais legitimaram o oferecimento e o recebimento da denúncia em face do acusado Danilo Benedito Moreno pela prática do contexto fático previsto no art. 12 do ED (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), consigno, não foram, à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), confirmados de forma segura e indene de dúvida (art. 386, VII, do CPP) (STJ - 5ª Turma - AgRg no HC n. 300.212/SP - Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 27/10/2015, DJe de 04/11/2015; STJ - 5ª Turma - HC n. 286.582/SP - Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 04/10/2016, DJe de 11/10/2016; STJ - 5ª Turma - HC n. 353.232/MG - Rel. Min. JORGE MUSSI, j. 28/6/2016, DJe de 1º/08/2016).

No caso concreto submetido à análise deste magistrado, não há, no pensar deste magistrado, elementos devidamente caracterizados a demonstrar concretamente o nexo de causalidade entre o contexto fático conhecido e provado (a localização e apreensão da arma de fogo na casa do réu Aleksandro Carvalho Crisóstomos) e a conduta (ação) imputada inicialmente ao acusado.

O quadro de provas produzido não é bastante (suficiente).

De rigor, pois, a absolvição (art. 386, VII, do CPP).

Eis o meu convencimento.

2.1.2 Da "lavagem" ou ocultação de capitais

Nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei n. 9.613/1998 (Lei do Crime de "Lavagem" ou Ocultação de Capitais, LCLOC), "quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal: I - os converte em ativos lícitos; II - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere; III - importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros", incorre na mesma pena do crime de "lavagem" ou ocultação de capitais.

O tipo penal, vejam, é "quem" (qualquer pessoa), "para" (elemento subjetivo específico) "ocultar" (esconder, encobrir) ou "dissimular" (simular) a utilização "de bens" (coisa material ou imaterial com valor econômico), "direitos" (faculdade de exigir algo de alguém) "ou valores" (qualquer coisa que se possa expressar em dinheiro) "provenientes" (nexo etiológico) "de infração penal" (origem criminosa ou contravençional): I - os "converte" (transformar ou transformar-se [algo] em) "em ativos lícitos" (elemento normativo); II - os "adquire" (obter; comprar; aquisitar), "recebe" (aceitar em pagamento; tomar; obter; entrar na posse), "troca" (entregar em troca; permutar), "negocia" (transacionar comercialmente; comerciar; permutar ou vender por contrato; firmar, celebrar [acordo, ajuste, contrato etc.]), "dá" (entregar; ceder; confiar) ou "recebe (aceitar em pagamento; tomar; obter; entrar na posse) em garantia" (compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual), "guarda" (vigiar; vigilar; conservar; manter), "tem em depósito" (pôr em depósito; armazenar; guardar [em lugar seguro]; dar a guardar temporariamente), "movimenta" (ter domínio, responsabilidade sobre) ou "transfere" (transmitir [a outrem] propriedade, direitos etc.; alienar, ceder); III - "importa" (fazer vir; trazer, introduzir mercadorias de outro País) ou "exporta" (enviar, remeter, vender para fora do País ou do Estado) "bens" (coisa material ou imaterial com valor econômico) "com valores não correspondentes aos verdadeiros" (elemento normativo).

A tentativa é punida (art. 1º, § 3º, da LCLOC).

Exige-se, para a configuração deste crime, a prática de infração penal antecedente (art. 1º do Decreto-lei n. 3.914/1941 [Lei de Introdução ao Código Penal e à Lei de Contravenções Penais]).

Da prática dessa infração penal (crime ou contravenção) - especialmente, mas não exclusivamente, o tráfico ilícito de drogas (art. 33 da LD) -, o agente (sujeito ativo) obterá, pessoalmente (diretamente) ou por interposta pessoa (indiretamente ["laranja"]), bens, direitos ou valores (capitais), indevidamente (ilicitamente).

Os capitais ilícitos são proveitos da infração penal.

Até aqui, é importante registrar, não há falar em crime de "lavagem" ou ocultação de capitais, que, pela redação do tipo penal, requer a prática das condutas de ocultar ou dissimular, ou seja, depende do modo como o agente lida (procede) com os

proveitos da infração penal antecedente.

O caminho criminoso da "lavagem" ou ocultação de capitais é cíclico e caracteriza-se em três possíveis etapas (fases, momentos, passos), de acordo com a doutrina norte-americana "lavagem" de dinheiro (money laundering).

No primeiro momento (etapa inicial), o agente coloca (placement) o capital ilícito, por intermédio de negócios aparentemente lícitos (e.g., instituições financeiras), num mecanismo de dissimulação da sua origem.

No segundo momento (etapa intermediária), o agente encobre, circula ou transforma (layering) o capital ilícito ("sujo"), por intermédio de operações contratuais (circulação gratuita ou onerosa), com a finalidade de dificultar a identificação do mecanismo de dissimulação e, conseqüentemente, o descobrimento da "lavagem".

No terceiro momento (etapa final ou conclusiva), o agente integra (integration) o capital "sujo" na economia formal (reinserção, colacionamento, introdução, conversão) sob a aparência lícita.

Trata-se de infração penal permanente (art. 303 do CPP).

Ao interpretar o crime de lavagem ou ocultação de capitais, registro, a Secretaria de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça publicou as teses (entendimentos) extraídos de julgados publicados até o dia 26 de fevereiro de 2021 (Edição n. 166 do Jurisprudência em Teses), a saber:

"1. É desnecessário que o autor do crime de lavagem de dinheiro tenha sido autor ou participe da infração penal antecedente, basta que tenha ciência da origem ilícita dos bens, direitos e valores e concorra para sua ocultação ou dissimulação.

2. Nos crimes de lavagem de dinheiro, a denúncia é apta quando apresentar justa causa duplicada, indicando lastro probatório mínimo em relação ao crime de lavagem de dinheiro e à infração penal antecedente.

3. A aptidão da denúncia relativa ao crime de lavagem de dinheiro não exige uma descrição exaustiva e pormenorizada do suposto crime prévio, bastando, com relação às condutas praticadas antes da Lei n. 12.683/2012, a presença de indícios suficientes de que o objeto material da lavagem seja proveniente, direta ou indiretamente, de um daqueles crimes mencionados nos incisos do art. 1º da Lei n. 9.613/1998.

4. O crime de lavagem de dinheiro, antes das alterações promovidas pela Lei n. 12.683/2012, estava adstrito aos crimes descritos no rol taxativo do art. 1º da Lei n. 9.613/1998.

5. O tipo penal do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 é de ação múltipla ou plurinuclear, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos mencionados na descrição típica e relacionando-se com qualquer das fases do branqueamento de capitais (ocultação, dissimulação, reintrodução), não exigindo a demonstração da ocorrência de todos os três passos do processo de branqueamento.

6. O crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, tipificado no art. 1º da Lei n. 9.613/1998, constitui crime autônomo em relação às infrações penais antecedentes.

7. Embora a tipificação da lavagem de dinheiro dependa da existência de uma infração penal antecedente, é possível a autolavagem – isto é, a imputação simultânea, ao mesmo réu, da infração antecedente e do crime de lavagem –, desde que sejam demonstrados atos diversos e autônomos daquele que compõe a realização da primeira infração penal, circunstância na qual não ocorrerá o fenômeno da consunção.

8. O crime de lavagem de bens, direitos ou valores, quando praticado na modalidade típica de ocultar, é permanente, protraindo-se sua execução até que os objetos materiais do branqueamento se tornem conhecidos.

9. A aquisição de bens em nome de pessoa interposta caracteriza-se como conduta, em

tese, de ocultação ou dissimulação, prevista no tipo penal do art. 1º da Lei n. 9.613/1998, sendo suficiente, portanto, para o oferecimento da denúncia.

10. A realização, por período prolongado, de sucessivos contratos de empréstimo pessoal para justificar ingressos patrimoniais como se renda fossem – sem que se esclareça a forma e a fonte de pagamento das parcelas, acrescidas de juros, e sem que isso represente, em nenhum momento, uma correspondente redução do padrão de vida do devedor – é apta a configurar, em tese, ato de dissimulação da origem ilícita de valores, elemento constituinte do delito de lavagem de dinheiro, que extrapole o mero recebimento de vantagens indevidas."

Valho-me, pois, dessa explicação.

Nos termos do art. 156, caput, do CPP, "a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida; II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante."

Por outras palavras, o ônus da prova incumbe ao autor da ação penal, quanto ao fato constitutivo de seu direito (a prova incriminadora [a ocorrência do contexto criminoso, de acordo com a descrição na petição inicial da ação penal, a autoria delitiva, a materialidade dos fatos e eventuais dados circunstanciais alegados]) (TJSP – 2ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500406-47.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ALEX TADEU MONTEIRO ZILENOVSKI, V.U., j. 06/06/2022, p. 05), e à parte processada, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo (versão exculpatória) do direito do autor da ação penal (TJSP – 2ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0001619-70.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. AMARO THOMÉ, V.U., j. 02/09/2019, p. 08; TJSP – 9ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0000055-02.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. CARLOS EDUARDO ANDRADE SAMPAIO, V.U., j. 30/01/2020, p. 05).

A denúncia, em relação ao contexto fático, é retrospectiva (aspecto subjetivo), mas, em relação às provas, é prospectiva (fonte [aspecto objetivo]) (TJSP – 5ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0004887-69.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO, V.U., j. 12/06/2022, p. 12 ["... os elementos colhidos a esse título autorizam a condenação do agente, porque os indícios fortalecem o fato indicativo, no âmbito meramente subjetivo da prova, e, além disso, fortalecem o conteúdo dela, agora considerado o seu aspecto objetivo."]; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500531-44.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. FARTO SALLES, V.U., j. 24/06/2022, p. 08), esclareço.

E, nesse aspecto, o Ministério Público (Parquet), posto (apesar de) alegar, não demonstrou a prova incriminadora (contexto fático constitutivo do seu direito).

Os indícios colhidos fora de juízo (fase policial ou inquisitorial), os quais legitimaram o oferecimento e o recebimento da denúncia em face dos acusados pela prática do contexto fático previsto no art. 1º, § 1º, I e II, da LCLOC ("lavagem" ou ocultação de capitais propriamente dita), consigno, não foram, à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), confirmados de forma segura e indene de dúvida (art. 386, VII, do CPP) (STJ – 5ª Turma – AgRg no HC n. 300.212/SP – Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 27/10/2015, DJe de 04/11/2015; STJ – 5ª Turma – HC n. 286.582/SP – Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 04/10/2016, DJe de 11/10/2016; STJ – 5ª Turma – HC n. 353.232/MG – Rel. Min. JORGE MUSSI, j. 28/6/2016, DJe de 1º/08/2016).

No caso concreto submetido à análise deste magistrado, os agentes do Estado, por ocasião dos fatos, localizaram e apreenderam nas dependências da residência do acusado valores (dinheiro [R\$ 18.500,00]) (capitais), os quais, de acordo com a descrição da denúncia (!), são provenientes, diretamente, de infrações penais antecedentes (tráfico ilícito de drogas e sua associação).

Não há, no pensar deste magistrado, elementos devidamente caracterizados a demonstrar concretamente o lastro probatório mínimo em relação às infrações penais antecedentes (tráfico ilícito de drogas e sua associação).

Os registros de ocorrência da Polícia Militar (fls. 95/100, 101/106, 114/125 e 126/134 [ROPM]) e os boletins de ocorrência da Polícia Civil (fls. 147/149, 150/151, 153/155, 156/158, 159/161 e 162/163 [BO]) com envolvimento do acusado Danilo Benedito Moreno não são suficientes para tanto.

O quadro de provas produzido não é bastante (suficiente).

De rigor, pois, a absolvição (art. 386, VII, do CPP).

Eis o meu convencimento.

2.2 Dos elementos do crime

No que se refere ao FATO TÍPICO, a descrição (conduta dolosa – resultados normativo e naturalístico – nexos de causalidade) atribuída à parte ré, contida na denúncia, adequa-se tipicamente (tipicidade), de acordo com os fundamentos desta sentença, no art. 12 do ED.

No que se refere à ILICITUDE, o contexto fático típico (injusto penal) praticado pela parte ré (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), em razão da lesão aos bens jurídicos tutelados (a segurança e a paz públicas), é contrário ao ordenamento jurídico, não se identificando, nos autos, nenhuma causa excludente.

Nos termos do art. 25 do CP, "entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem."

No caso concreto submetido à análise deste magistrado, não há, no pensar deste magistrado, elementos devidamente caracterizados a demonstrar concretamente essa causa excludente de ilicitude, especialmente a "agressão" (ataque humano), a "atualidade" (presente) ou "iminência" (prestes a se concretizar) da agressão e a "injustiça" (ilicitude) da agressão.

Não há falar em legítima defesa contra reação futura.

No que se refere à CULPABILIDADE, a parte ré era imputável, detinha possibilidade de compreender a ilicitude de sua conduta e, na situação em que se encontrava, podia ser exigido dela comportamento diferente, não se vislumbrando, nos autos, nenhuma causa excludente.

2.3 Da aplicação da pena

Esclareço, inicialmente, que a pena-base será fixada (I) atendendo-se ao critério do art. 59 do CP (denominado pela doutrina de "circunstâncias judiciais"); (II) em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; (III) por último, as causas de diminuição e de aumento.

Pois bem, considerando o preceito secundário do contexto delituoso processado e

julgado - Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 do ED): 1 (um) ano de detenção e, nos termos do art. 49, caput, do CP, 10 (dez) dias-multa -, passo a fixá-lo, pelo princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) (TJSP - 10ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0000015-59.2014.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. FRANCISCO JOSÉ GALVÃO BRUNO, V.U., j. 23/05/2019, p. 04), particularmente.

Não há registros criminais (fls. 271/273), verifico.

Com relação ao CRITÉRIO DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, entendo que, sopesando os itens legais (que totalizam oito), as circunstâncias não são desfavoráveis à parte ré, de modo que fixo a pena-base em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, a parte ré confessou espontaneamente, perante a autoridade, a autoria delitiva (art. 65, III, d, do CP e Súmula 545 do STJ), de modo que fixo a pena provisória nos exatos termos da base penal (Súmula 231 do STJ).

Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, não reconheço nenhuma, de modo que mantenho a pena provisória nos marcos fixados até então.

Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP, fixo a PENA DEFINITIVA em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, cujo valor diário da multa penal, atendido o disposto nos arts. 49, § 1º, e 60, caput, do CP (conforme termo de interrogatório), determino em 1/10 (um dez avos) do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

2.4Do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade

O regime inicial de cumprimento da pena, de acordo com o art. 33, §§ 2º, c, e 3º, do CP, deve ser o ABERTO, porque a parte ré é primária e as circunstâncias são favoráveis.

2.5Da substituição da pena aplicada por outra espécie

A pena privativa de liberdade aplicada, com fundamento no art. 44, caput e § 2º, parte inicial (in initio), do CP, PODE ser substituída por UMA restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo a entidade pública ou privada com destinação social desta Comarca (art. 43, I, do CP), nos termos do art. 45, § 1º, do CP.

Nos termos do art. 336, caput, do CPP, "o dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado."

Há fiança prestada, verifico.

2.6Da suspensão condicional da pena

A parte ré, com fundamento no art. 77, III (cabimento da substituição) (TJSP - 13ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0003115-71.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. LUIZ AUGUSTO DE SIQUEIRA, V.U., j. 18/10/2021, p. 05), do CP, NÃO FAZ JUS à suspensão condicional da pena privativa de liberdade aplicada (sursis).

2.7Do direito de recorrer em liberdade

Em atenção ao art. 387, § 1º, do CPP, DESNECESSÁRIA a imposição de prisão à parte ré, que, observadas as medidas cautelares impostas (fls. 36/38), poderá apelar em

liberdade, porque respondeu ao processo solta condicionalmente (TJSP - 4ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000033-41.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. EDISON APARECIDO BRANDÃO, j. 09/04/2019, p. 03 ["Ora, se durante toda a instrução o acusado foi mantido no cárcere, temerário que agora, após a efetiva condenação pela prática de delitos gravíssimos, possa ser solto para recorrer."]); TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - HC n. 0080825-14.2012.8.26.0000, da 1ª Vara da Comarca da Estância Turística de Pereira Barreto - Rel. Des. FERNANDO MIRANDA, j. 19/07/2012 ["É certo que o apelo em liberdade, tendo o paciente respondido ao processo preso, quando existiam somente indícios de autoria, seria um contra-senso conceder a ele, depois de condenado, permissão para recorrer solto. Já está pacífico na jurisprudência dos EE. Tribunais Superiores que, salvo raríssimas exceções, plenamente justificadas, o normal é o réu, ao recorrer, permanecer na situação em que se encontra, isto é, preso, se custodiado cautelarmente e solto, se não."]).

2.8 Dos efeitos da condenação

Nos termos do art. 91, II, a, do CP, RECONHEÇO A PERDA, em favor da União, dos instrumentos bélicos do crime apreendidos com a parte ré (AEA), uma vez que, pelos fundamentos desta sentença (contexto delituoso processado e julgado), consistem em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitui fato ilícito (nexo de instrumentalidade); conseqüentemente (art. 119 do CPP), determino, nos termos do art. 124 do CPP, a inutilização desses instrumentos (destruição).

Com o trânsito em julgado, encaminhe-se à Seção de Depósito e Guarda de Armas e Objetos desta Comarca cópia do auto de exibição e apreensão (AEA) e do termo de registro de objeto (TRD).

III - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para o fim de (1.) condenar, com fundamento no art. 387, caput, do CPP, a parte ré ALEXSANDRO CARVALHO CRISOSTOMOS, portadora do RG n. 49.667.242 - SSP/SP, como incurso no art. 12 do ED, às penas 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, cujo valor diário da multa penal determino em 1/10 (um dez avos) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, devendo ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto; todavia, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por UMA restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo a entidade pública ou privada com destinação social desta Comarca (art. 43, I, do CP), nos termos do art. 45, § 1º, do CP; (2.) por outro lado, absolvê-la, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, da prática do outro contexto fático denunciado (art. 1º, § 1º, I e II, da LCLOC), pois não existe prova suficiente para a condenação; (3.) por fim, absolver, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, a parte acusada DANILO BENEDITO MORENO, portadora do RG n. 48.979.574 - SSP/SP, da prática dos contextos fáticos denunciados (art. 12 do ED e art. 1º, § 1º, I e II, da LCLOC), pois não existe prova suficiente para a condenação.

3.1 Das providências preliminares

Com o trânsito em julgado, tornem-me conclusos os autos para deliberação (art. 472 das NJCGJ).

3.2 Das custas processuais

Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento das custas (taxa judiciária) do processo, nos termos do art. 804 do CPP e art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual n. 11.608/2003, com a observação do disposto no art. 98, §§ 2º, 3º e 4º, do CPC (gratuidade jurisdicional) (TJSP - 14ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0005325-27.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia -

Rel. Des. WALTER DA SILVA, V.U., j. 30/05/2019, p. 06).

3.3 Da pena de multa

Nas condenações com trânsito em julgado à pena de multa aplicada cumulativa ou isoladamente (art. 479 das NJCGJ), providencie-se, previamente, o cálculo da quantia aplicada a título de multa a pagar (Comunicado Conjunto n. 1744/2019 – Disposições Gerais: item 1, II), sem prejuízo do cumprimento das providências preliminares (cf. item 3.1).

Após, manifestem-se o Ministério Público e a Defesa.

Findo o prazo com requerimento de impugnação ou complementação, pronuncie-se o Escrevente Técnico Judiciário responsável por realizar o cálculo; com o pronunciamento, tornem-me conclusos os autos para deliberação (art. 538, § 1º, das NJCGJ).

Findo o prazo sem requerimento de impugnação, considerar-se-ão de pleno direito (pleni iure) homologados os cálculos providenciados (art. 538, § 1º, das NJCGJ); conseqüentemente, tornem-me conclusos os autos para início da execução da pena de multa (art. 479 e ss. das NJCGJ).

Há fiança prestada (art. 336, caput, do CPP), verifico.

3.4 Das comunicações

Comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt – IIRGD (art. 472, I, das NJCGJ), remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal.

Certificado o trânsito em julgado, comunique-se, nos termos do art. 15, III, da CF, ao Cartório Eleitoral local para suspender os direitos políticos da parte ré.

Registrada eletronicamente (art. 389 do CPP e art. 72, §§ 4º e 6º, das NJCGJ). Publique-se (art. 389 do CPP). Intimem-se (arts. 390 e 392 do CPP). Certifique-se (art. 72, § 5º, das NJCGJ). Oportunamente, arquivem-se os autos.

Estância Turística de Olímpia, 5 de dezembro de 2022.

Eduardo Luiz de Abreu Costa
Juiz de Direito
(Assinado digitalmente)